

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DIJON

R E C E P I S S E D E D E P O T

BP 69
21072 DIJON CEDEX
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS REGISTRE DU COMMERCE - FAILLITES -
BILANS : MINITEL 08.36.29.11.22.

JURISTES ASSOCIES D'ILE DE FRANCE

34 A BD DE LA MARNE

21000 DIJON

V/REF :
N/REF : 68 B 91 / A-937

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 17/04/97, SOUS LE NUMERO A-937,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 18/06/96

MODIFICATION DE(S) COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES

... CONCERNANT LA SOCIETE
ETABLISSEMENTS JACQUENET MALIN
SOCIETE ANONYME
TOUILLON
21500 MONTBARD

R.C.S DIJON B 016 850 919 (68 B 91)

LE GREFFIER



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Greffier, written over the official stamp.

ETABLISSEMENTS JACQUENET MALIN
Société Anonyme au capital de 680.000 francs
Siège Social : TOUILLON
21500 MONTBARD
RCS : DIJON B 016 850 919

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE**

L'an mil neuf cent quatre vingt seize
le dix huit juin
à quatorze heures trente

Les actionnaires de la société ETABLISSEMENTS JACQUENET MALIN, société anonyme au capital de 680.000 francs, dont le siège est à TOUILLON, 21500 MONTBARD, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sur convocation qui leur a été faite par lettre recommandée.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance, par tous les Actionnaires présents et les mandataires des Actionnaires représentés dont les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ont été annexés à la feuille de présence.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bruno JACQUENET, Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Jean-Paul JACQUENET et Monsieur Patrice JACQUENET, tous deux présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs.

Monsieur Roger LHUILLIER est désigné comme secrétaire par l'Assemblée.

Les membres du bureau ainsi constitué certifient exacte la feuille de présence et, constatant que l'Assemblée réunit le quorum requis, déclarent qu'elle peut valablement délibérer.

Madame Colette PERRIN, Commissaire aux comptes a été régulièrement convoqué dans les délais légaux par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- . Lecture du rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 1995,
- . Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966,
- . Approbation desdits comptes annuels et des rapports,
- . Quitus aux administrateurs,
- . Quitus au Commissaire aux Comptes,
- . Affectation des résultats,
- . Changement de Commissaire aux comptes Titulaire,
- . Questions diverses.

Puis le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les doubles et les récépissés postaux des lettres de convocation adressés à chacun des actionnaires.
- un exemplaire de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, accompagnée du récépissé d'envoi.
- la feuille de présence à l'Assemblée à laquelle sont annexés les formulaires de vote par correspondance ou par procuration.
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société au 31 décembre 1995, ainsi que les comptes annuels et ses annexes,
- le rapport de gestion.
- les rapports du Commissaire aux comptes.

Le Président déclare ensuite :

- Que les comptes annuels ont été établis conformément au nouveau plan comptable qui résulte des dispositions de la loi n°83-353 du 30 avril 1983 et du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris pour son application.
- Que l'inventaire, les comptes annuels et les documents annexes, le rapport de gestion, les rapports du Commissaire aux Comptes, la liste des Actionnaires, le projet des résolutions, ainsi que les autres documents et renseignements mentionnés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966, 133 et 135 du décret N° 67.236 du 23 mars 1967, ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues aux articles 138 et 139 dudit décret.
- Que les mêmes documents, à l'exclusion de l'inventaire ont été adressés dans les délais légaux à ceux des actionnaires répondant aux conditions réglementaires requises qui en avaient fait la demande.
- Qu'aucune modification n'a été apportée au mode de présentation et aux méthodes d'évaluation suivis pendant l'exercice précédent pour l'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le président donne alors lecture du rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé.

Sont lus, ensuite, le rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice de sa mission et le rapport spécial sur les conventions visées aux articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966.

Ces lectures terminées, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne n'ayant demandé la parole, le Président invite l'Assemblée à se prononcer sur les résolutions préparées par le Conseil d'Administration, conformément à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995.
- la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice.

approuve les comptes tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ces rapports.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale statuant sur le rapport spécial du Commissaire aux comptes, approuve les termes dudit rapport, les intéressés éventuellement concernés par les conventions ne prenant pas part au vote.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

TROISIEME RESOLUTION

Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1995.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne également quitus de l'exécution de son mandat pendant le même exercice, au Commissaire aux Comptes.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constate que les comptes annuels font apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de 198.062 Francs.

Adoptant la proposition du Conseil d'Administration, elle décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

- au compte report à nouveau
en atténuation des pertes antérieures 48.777 Francs
- au compte réserve légale 30.784 Francs
- au service des actions de priorité
(actions B) : un dividende fixé à 9% du
montant libéré desdites actions..... 34.200 Francs
- au compte réserve facultative, le solde soit..... 84.301 Francs

Pour chaque action de priorité (actions B), il sera donc distribué :

- un dividende net de 9,00 Francs
- assorti d'un avoir fiscal de 4,50 Francs

Soit un revenu global de 13,50 Francs

L'Assemblée Générale décide de fixer la date de mise en paiement des dividendes à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice font apparaître une somme de 16.181 Francs non admise dans les charges fiscalement déductibles en vertu des dispositions de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prenant acte de la démission de Madame Colette PERRIN de ses fonctions de commissaires aux comptes titulaire, constate que Monsieur Jean-François POINSIN, Commissaire aux Comptes suppléant devient Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1998.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Jean-François POINSIN, à savoir :

- la société A.C.L.
représentée par Monsieur Claude ORSSAUD
demeurant : 21 rue de Monchapet (21000 DIJON)

Les fonctions de celui-ci viendront à expiration au même moment que celles du Commissaire aux Comptes titulaire, c'est-à-dire lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1998.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président du Conseil d'Administration avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les membres du bureau, après lecture.

LE PRESIDENT

Monsieur Bruno JACQUENET

LE SECRETAIRE

Monsieur Roger LHUILLIER

LES SCRUTATEURS

Monsieur Jean-Paul JACQUENET

Monsieur Patrice JACQUENET

 certifié conforme
à l'original